

**Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin
VI. Wahlperiode**

Vorlage zur Kenntnisnahme Aktueller Initiator: Bezirksamt Mitte von Berlin Beteiligte Initiatoren: Ursprungsdrucksachenart: Antrag, Ursprungsinitiator: Fraktion DIE LINKE Elliesen-Kliefoth, Diedrich, Kleedörfer, Sanehy sowie die anderen Mitglieder der Fraktion DIE LINKE	Drucksachen-Nr: 0266/VI Ursprungs-Datum: 09.03.2022 Aktuelles Datum: 29.08.2024		
Mieter*innen im Mettmannkiez unterstützen – Umstrukturierungssatzung für die Fennstraße 33,34/ Tegeler Straße 1 sowie Tegeler Straße 2-7 erlassen			
Beratungsfolge:			
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Sitzung</i>	<i>Ergebnis</i>
17.03.2022	BVV Mitte	BVV-M/0006/VI	überwiesen
23.03.2022	StadtE-FM	StadtE/0005/VI	vertagt
27.04.2022	StadtE-FM	adtE/F/0006/VI	im Ausschuss abgelehnt
19.05.2022	BVV Mitte	BVV-M/0007/VI	mit Änderungen in der BVV beschlossen
19.09.2024	BVV Mitte	BVV-M/0029/VI	

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

(Text siehe Rückseite)

-
- ☐ Kenntnisnahme
 - ☐ Zwischenbericht
 - ☐ zurückgezogen

Vorlage -zur Kenntnisnahme- über

Mieter*innen im Mettmannkiez unterstützen –
Umstrukturierungssatzung für die Fennstraße 33,34/ Tegeler Straße 1 sowie Tegeler Straße 2-7
erlassen

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.05.2022 folgendes Ersuchen an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 0266/VI)

Das Bezirksamt wird ersucht - unabhängig vom Grundsatz, weiterhin alle planungsrechtlichen Möglichkeiten zum Erhalt der Wohnhäuser einzuleiten (vergl. BVV Beschluss DS 3312/V) - für das Gebiet der Grundstücke Fennstraße 33,34/ Tegeler Straße 1 sowie Tegeler Straße 2-7 zu prüfen, ob eine Rechtsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch* (sog. Umstrukturierungssatzung) erlassen werden kann.

Um den sozialen Belangen der Mieter*innen der betroffenen Gebäude Rechnung zu tragen, soll gemäß § 172 Absatz 5 BauGB ein Sozialplan für alle Mieter*innen aufgestellt und umgesetzt werden. Hierbei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen:

1. Unter Berücksichtigung der bisherigen Wohnungsgröße soll der Mietpreis der zukünftigen Wohnung (Nettokaltmiete/qm), auch bei ggf. besserer Ausstattung, den aktuell gezahlten Mietpreis der jeweiligen Wohnung nicht wesentlich übersteigen. Dabei gilt für die zu bezuschussende Nettokaltmiete eine Obergrenze von 6,50 €/m²/nettokalt. Dies soll auch bei einer Erhöhung der Wohnungsgröße der zukünftigen Wohnung bis maximal 20% gelten. Die jeweilige Mietdifferenz ist vom derzeitigen Eigentümer (Bayer-Schering AG) unbefristet zu übernehmen.

2. Für belegungsgebundene Wohnungen müssen die Regelungen unter 1. Nicht angewandt werden. Für Mieter*innen mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, die belegungsgebundene Wohnungen des Bezirkes in Anspruch nehmen, kann dies zu den bestehenden Mieten möglich sein.

3. Für Mieter*innen, die BezieherInnen der Grundsicherung (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) nach dem SGB II sind, sind Verfahren festzulegen, die langfristig sicherstellen, dass die zukünftigen Wohnungsmieten nicht die Höchstgrenzen der Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung überschreiten. Dennoch vorhandene Mietdifferenzen sind vom derzeitigen Eigentümer (Bayer-Schering AG) unbefristet zu übernehmen.

4. Die sonstigen üblichen Sozialplanregelungen (z. B.: Aufwendungsersatzanspruch und/oder Entschädigungen, Mietminderung, Umzugsunterstützung und Erstattung von Umzugskosten u. a.) sollen von den o. g. Regelungen unabhängig weiterhin gelten.

Mit der Erarbeitung des/der Sozialplans/pläne ist eine eigentümerunabhängige Mieterberatung zu beauftragen.

Das Bezirksamt hat beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen:

Die UmstrukturierungsVO hat die sozialverträgliche Steuerung der Umstrukturierung eines Gebietes zum Ziel. Nach Ausweisung und Festsetzung des Gebietes besteht eine Grundlage, um einen Sozialplan zur Steuerung der sozialverträglichen Umstrukturierung des Gebietes zu erstellen. Hierfür ist jedoch auch ein Sozialplan nach § 180 BauGB aufzustellen und mit der Verordnung abzusichern. Dadurch kann erreicht werden, dass die geplante Maßnahme sozialverträglich durchgeführt wird. Der Abriss von Gebäuden und damit auch tatsächlicher Wohnraumverlust können aber grundsätzlich nicht vermieden oder gar verhindert werden.

Die Erwartungen an den Sozialplan sollten ebenfalls nicht überspannt werden. Ein Verbleib der Mieter:innen kann mit diesem städtebaulichen Instrument nicht gesichert werden. Grundsatz bleibt auch weiterhin die Eigenverantwortung der Betroffenen. Das Sozialplanverfahren ist keine „Vollkaskoversicherung“. Der Erlass einer Verordnung im Rahmen von städtebaulichen Umstrukturierungen zum Schutz vereinzelter Wohngebäude erscheint daher weder sinnvoll noch zielführend. Bilaterale Gespräche mit dem Eigentümer bzw. Vorhabenträger sind in diesem Zusammenhang sinnvoller.

Als Ergebnis solcher Abstimmungen hat sich die Bayer AG bereit erklärt, ein Verfahren durchzuführen, welches die Ziele eines Sozialplans aufgreift und verfolgt. Zur Abmilderung der voraussichtlich aus der Umsetzung des Bebauungsplans resultierenden nachteiligen Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden Menschen wird die Bayer AG bei der Entmietung der Wohnhäuser die sozialen Verhältnisse der Mieterschaft berücksichtigen und sie bei der Suche nach neuem Wohnraum unterstützen.

A) Rechtsgrundlage:

§ 13 i. V. m. § 36 BezVG

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

C) Auswirkungen auf den Klimaschutz

Keine

Berlin, den

Bezirksstadtrat Gothe

Bezirksbürgermeisterin Remlinger